

P R O C E D U R A D E S I S T E M

SEMNALAREA NEREGULILOR

COD: PS-CCSS-03

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor	Pag. 2 / 11	

Cuprins

LISTĂ RESPONSABILITĂȚI CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII	3
LISTA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR PROCEDURII.....	3
LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII	4
1. SCOP	5
2. DOMENIU DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	5
6. RESPONSABILITĂȚI	9
7. FORMULARE	10

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM		Cod: PS-CCSS-03	
			Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor		Pag. 3/ 10	

LISTĂ RESPONSABILITĂȚI CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII

Elemente privind responsabilii/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5
Elaborat	Pușcaș Florian	Inspector	01.09.2013	
Verificat	Mihaiu Liliana	Contabil	01.09.2013	
Aprobat	Popescu Liliana	Director	01.09.2013	

LISTA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR PROCEDURII

Nr. Crt.	Ediția după caz Revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică
0	1	2	3	4
1	Ediția I	x	x	01.09.2013
2	Revizia 1			
	Revizia 2			
	Ediția a II-a			
	Revizia 1			
	Revizia 2			

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM		Cod: PS-CCSS-03	
			Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor		Pag. 4/ 10	

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3		4	5
1	Conducere	Director	Popescu Liliana	01.09.2013	
2	Achiziții Publice Investiții Patrimoniu- Administrativ- Secretariat și Relații Publice	Inspector de specialitate	Pușcaș Florian	01.09.2013	
3	Cultural-artistic	Coregraf	Wolff Hugo	01.09.2013	
4	Contabilitate – Resurse Umane	Contabil Șef	Mihaiu Liliana	01.09.2013	

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor	Pag. 5/ 10	

1. SCOP

1.1 Prezenta procedură reglementează modalitatea de semnalare de către angajați sau colaboratori a neregulilor întâlnite în cadrul CCSS.

1.2 Prezenta procedură descrie și unele măsuri privind protecția angajaților care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul CCSS, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din CCSS.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul tuturor compartimentelor din CCSS.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificările și completările ulterioare

Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Regulamentul de Organizare și Functionare al CCSS

Codul etic al CCSS

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Semnalarea unei nereguli = Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

Comisie de disciplină = Comisia însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare a instituției sau în procedurile interne

CCSS = Casa de Cultură a Studenților Sibiu

SCM = Sistem de Control Managerial

SC = Șef Compartiment

PO = Procedură Operațională

PS = Procedură de Sistem

F = Formular

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
- principiul bunei administrări, conform căruia CCSS este dator să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor	Pag. 6/ 10	

- d) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul CCSS;
- e) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în CCSS, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

5.2.Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din CCSS;
- c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- h) incompetența sau neglijența în serviciu;
- i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al CCSS;
- m) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;

5.3.Protecția angajaților care semnalează nereguli

În fața comisiei de disciplină, angajatul care a semnalat o neregulă, beneficiază de protecție după cum urmează:

- a.) respectivul angajat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b.) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c.) în măsura posibilului, CCSS exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință.

5.4.Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

5.4.1 Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea CCSS sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnarea neregulilor	Pag. 7/ 10	

5.4.2 Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricărui mijloc de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

5.4.3 Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la art.5.4.1 nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

5.4.4 Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la art. 5.4.1 constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

5.5. Persoanele care pot semnaliza cazuri de abateri și de nereguli, sunt:

- orice angajat al CCSS;
- orice fost angajat al CCSS;
- orice persoană care nu are un contract de muncă cu CCSS dar își desfășoară activitatea în cadrul CCSS în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între CCSS și o terță parte;
- reprezentanții unor instituții cu care CCSS a avut sau are diverse relații.

5.6. Prin abateri și nereguli se înțelege:

- orice încălcare a prevederilor Codului Etic;;
- orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- management defectuos;
- abuz de putere ;
- un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- ascunderea oricărei neglijențe;

5.7. Procedura de urmat pentru angajați atunci când doresc să raporteze nereguli

5.7.1. Dacă angajatul CCSS suspectează abateri sau nereguli, care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate;

5.7.2. Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, trebuie argumentate cu fapte relevante existente și dovezi. Pe de altă parte, persoanei care le semnalează i se recomandă cu insistență să nu facă investigații pe cont propriu ci să sesizeze persoanele responsabile conform prezentei proceduri.

5.7.3. Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa formularul special “Sesizarea neregulii” și îl va transmite către una din persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

- Șeful compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă șeful compartimentului nu are vreo implicație); Dacă șeful respectivului compartiment are vreo implicație, se va sesiza șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;
- Șeful comisiei de etică;
- Directorul CCSS.

5.7.4. Confidențialitate

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor	Pag. 8/ 10	

5.7.4.1. Dacă din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitate cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea;

5.7.5. Anonimat

5.7.5.1. Dacă persoana care face sesizarea dorește să rămână anonimă (adică să își ascundă complet identitatea), va transmite formularul de sesizare a neregulilor către una din persoanele menționate în art. 5.7.3., utilizând cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor.

5.7.5.2. În acest caz, formularul de sesizare a unei nereguli se completează de persoana care dorește să sesizeze o neregulă, cu datele corespunzătoare (fără datele sale de identificare) și se introduce într-un plic. Pe plic se va menționa numele persoanei la care dorește să ajungă sesizarea (destinatar) precum și mențiunea “Sesizare nereguli”. Plicul se pune în cutia poștală care se află la poartă.

5.7.5.3. Acces la această cutie poștală are persoana de la registratura instituției (și înlocuitorul acesteia).

5.7.5.4. Persoana responsabilă cu înregistrarea documentelor la nivel de instituție, verifică zilnic respectiva cutie poștală.

5.7.5.5. Plicurile cu sesizări se înregistrează și se înmânează persoanei destinatar.

5.7.5.6. Până pe data de 05 ale fiecărei luni, persoana de la secretariat CCSS, responsabilă de înregistrarea documentelor primite, va transmite Directorului CCSS o listă cu persoanele care au primit sesizări anonime în luna anterioară.

5.8. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

5.8.1. Pentru fiecare sesizare în parte privind o neregulă, se completează formularul numit “Formular sesizare nereguli”. Formularul se completează de persoana care sesizează neregula.

5.8.2. Fiecare Șef de Birou / Serviciu/ Direcție, inclusiv Șeful comisiei de etică va avea un registru privind evidența sesizării neregulilor.

5.8.3. Dacă primitorul sesizării este SC sau Șeful comisiei de etică, aceștia vor înregistra în registrul de evidență a sesizărilor fiecare sesizare primită;

5.8.4. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

5.8.5. În formularul de sesizare a neregulilor, persoana care primește sesizarea va menționa și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate; Se vor menționa acțiuni, termene și responsabili. Se va menționa de asemenea și persoana responsabilă de constatarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

5.8.6. În cazul în care persoana care primește sesizarea unei nereguli este SC, acesta după o primă investigație – și când se consideră că sesizarea are o susținere suficientă - va informa Directorul CCSS și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

5.8.7. În cazuri deosebite, Directorul CCSS va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și investigarea situației semnalate.

5.8.8. După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, primitorul sesizării, va păstra formularul de sesizare (completat corespunzător) într-un dosar numit “Semnalare nereguli”. Timp de păstrare: 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulei constatate.

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM	Cod: PS-CCSS-03	
		Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor	Pag. 9/ 10	

5.8.9. După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregulei constatate, în funcție de natura neregulei semnalate, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulei semnalate.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Directorul CCSS (sau persoana desemnată de acesta):

- a) analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- b) decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- c) când se impune numește o comisie de cercetare disciplinară pentru investigarea neregulilor semnalate;
- d) încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în CCSS, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în CCSS.
- e) analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de subordonați.

6.2. Șefii de subdiviziuni organizatorice:

- a) analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- b) decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- c) încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- d) raportează Directorului CCSS toate sesizările primite;
- e) înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor.

6.3. Șeful comisiei de etică:

- a) analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- b) decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- c) încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în CCSS, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în CCSS;
- d) raportează Directorului CCSS toate sesizările primite;
- e) înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor.

6.4. Responsabil înregistrare documente la nivel de instituție:

- a) verifică cutia poștală pentru semnalarea neregulilor;
- b) înregistrează sesizările anonime;
- c) transmite plicurile cu sesizări anonime către destinatari;

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM		Cod: PS-CCSS-03	
			Ed. I	Rev. 0
	Semnalarea neregulilor		Pag. 10/ 10	

d) transmite lunar Directorului CCSS lista cu șefii de subdiviziuni organizatorice care au primit sesizări și numărul sesizărilor;

6.5. Angajați și colaboratori:

a.) sunt obligați să informeze comisia de etică, șefii copartimentelor, Directortul CCSS, asupra situațiilor în care iau cunoștință de nereguli grave sau de încălcări ale procedurilor interne, ale legilor, regulamentelor și ale Codului Etic.

7. FORMULARE

Nr. crt	Cod Document	Document	Elaborat	Avizat	Aprobat	Difuzare	Arhivare	
							Loc	Perioada
1	F-PS-CCSS-03.01	Sesizarea neregulilor	Șef subdiviziuni organizatorice/ Șef Comisie Etică	-	-	Director	Șef subdiviziuni organizatorice/ Șef Comisie Etică	5 ani
2	F-PS-CCSS-03.02	Registru - Sesizarea neregulilor	Șef subdiviziuni organizatorice/ Șef Comisie Etică	-	-	-	Șef subdiviziuni organizatorice/ Șef Comisie Etică	permanent